



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – FORMATION INITIALE – MODULE 1

03 – Les bénéficiaires de la libre circulation

Sommaire

I. La libre circulation des citoyens UE/EEE/Suisse et de leurs membres de famille RPT

II. Les situations pratiques rencontrées en PPF par les GF



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LA LIBRE CIRCULATION DES CITOYENS UE/EEE/SUISSE ET DE LEURS MEMBRES DE FAMILLE RPT



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Qui sont les BLC au titre du droit de l'Union ?

La directive 2004/38 s'applique pour un court ou long séjour dans l'un des Etats UE et Schengen aux :

- ressortissants UE/EEE/Suisse faisant jouer leur droit à la libre-circulation
- aux ressortissants de pays tiers membres de famille d'un ressortissant de l'UE/EEE/Suisse dès lors qu'ils accompagnent ou rejoignent le citoyen UE/EEE/Suisse faisant jouer son droit à la libre-circulation



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Qui sont les membres de famille RPT ? (art. 2.2 de la directive 2004/38)

- Conjoint ou partenaire (mariage, partenariat enregistré équivalent au mariage)
- Descendants directs de moins de 21 ans ou à charge et ceux du conjoint ou du partenaire
- Ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Attention, la directive ne s'applique pas :

1/ Aux situations de droit interne :

- Un RPT MDF vivant en France avec un Français : TS droit national « vie privée et familiale »
- Un RPT MDF vivant dans un pays tiers mais se déplaçant vers la France, pays de nationalité de son conjoint

2/ Si la condition « d'Accompagner ou de Rejoindre (~~AR~~) » n'est pas remplie, il est considéré comme un RPT classique



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Champ d'application de la directive 2004/38/CE :

- Les EM Schengen = 29 EM
- Les États UE non Schengen : EM (IRL, CY)
- Les services consulaires de EM à l'étranger
- Nos territoires d'OM



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Champ d'application de la directive ?

La circulation est du court séjour : 90 jours max sur toute période de 180 jours dans chaque EM

Le séjour est du long séjour (+ de 3 mois). Pour les MDF, il est matérialisé par la délivrance du TS des articles 10 ou 20 de la directive portant la mention « membre de famille d'un citoyen de l'Union » valide 5 ou 10 ans.

NB : La détention d'un TS pour les RUE/EEE/Suisse est optionnelle.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LES SITUATIONS PRATIQUES RENCONTRÉES PAR LE GF



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1/ Cas du RPTMDF résidant à l'étranger, en entrée dans Schengen, qui accompagne ou rejoint le citoyen UE/EEE/Suisse



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



1/ Cas du RPTMDF résidant à l'étranger, en entrée dans Schengen, qui accompagne ou rejoint le citoyen UE/EEE/Suisse

Principe :

→ Visa consulaire gratuit lui a en principe été délivré sous 15 jours sans autre justificatif que le lien de famille

Exception :

→ VAF obligatoire et gratuit

Durée du séjour du RPT MDF alignée sur celle du RUE/EEE/Suisse (90j+90j+90j...), non justification des conditions d'entrée, compostage du document de voyage

- NB: Si ~~AR~~ : RPT classique



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2/ Cas du RPTMDF résidant dans un EM Schengen ou UE non Schengen et muni d'un TS MDF de RUE art. 10/20 dve 2004/38 se présentant en entrée Schengen



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2/ Cas du RPTMDF résidant dans un EM Schengen ou UE non Schengen et muni d'un TS MDF de RUE art. 10/20 dve 2004/38 se présentant en entrée Schengen

Si AR : dispense de visa si sa nationalité l'y soumet, pas de vérification des conditions d'entrée et pas de compostage

Si ~~AR~~ : dispense de visa si sa nationalité l'y soumet, **mais vérification des conditions d'entrée et compostage du document**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Une attention particulière des GF à l'égard des BLC

Article 5 de la directive 2004/38:

un RUE/EEE/Suisse ou un de leur MDF RPT BLC ne disposant pas du document de voyage requis en entrée à un PPF ne pourra pas être refoulé d'office.

Il devra au préalable avoir disposé d'un délai raisonnable pour prouver par tout moyen sa qualité de BLC.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Une attention particulière des GF à l'égard des BLC

Article 27 de la directive 2004/38:

les États membres **ne peuvent restreindre** la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'UE/EEE/Suisse ou de leurs MDF RPT **que** « pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique »

et

si le comportement personnel de l'individu constitue une menace « réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Le ressortissant de pays tiers, membre de famille au sens de l'art. 2.2 de la directive 2004/38	Présente un titre de séjour « membre de famille d'un citoyen de l'union » émis conformément à la directive 2004/38 Par un État Schengen ou UE non Schengen	Ne présente pas de titre de séjour , mais prouve, sans équivoque, sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'union au sens de la directive 2004/38
Accompagne ou rejoint le citoyen de l'Union au sens de l'art. 2.1 de la directive 2004/38	DISPENSE DE VISA au titre de la directive 2004/38 (art.3.1 et 5.2) et au titre du CFS (art. 6.1.b ou 6.5.a) Justifier objet/condition du séjour/viatique : NON Compostage du document de voyage : NON	VISA A LA FRONTIÈRE DÉLIVRÉ À TITRE GRATUIT ET DANS LES MEILLEURS DÉLAIS au titre de la directive 2004/38 (art.3.1 et 5.2) Justifier objet/condition du séjour/viatique : NON Compostage du document de voyage : OUI
N'accompagne ni ne rejoint le citoyen de l'Union au sens de l'art. 2.1 de la directive 2004/38	DISPENSE DE VISA au titre du CFS (art. 6.1.b ou 6.5.a) + Affaire C-754/18 du 18/06/2020 Ryanair contre Országos - Justifier objet/conditions du séjour / viatique si séjour dans un EM autre que celui ayant délivré le TS : OUI - Compostage du document de voyage : OUI	NON-DISPENSÉ DE VISA Justifier objet/condition du séjour/viatique : OUI Compostage du document de voyage : OUI



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?